

Anexo de ejercicios 3: Normas de Armonización de Regímenes

ANEXO N° 1:

Cantidades pendientes de deducción de la RLI, provenientes del pago voluntario del IDPC establecido en los incisos 7° y 8°, del N°5, de la letra A), del artículo 14 de la LIR.

I.- Contribuyente sujeto al régimen de renta atribuida (tasa IDPC 25%).

AÑO COMERCIAL 2020.

a) Antecedentes:

Pérdida tributaria (Art. 29 al 33 de la LIR)	-\$	1.000.000
Saldo registro SAC.....	\$	-
Retiros del ejercicio.....	\$	200.000

b) Determinación del IDPC a pagar voluntariamente:

Base Imponible IDPC a pagar voluntariamente (\$200.000 x 1,333333).....	\$	266.667
IDPC pagado voluntariamente (\$266.667 x 25%).....	\$	66.667

AÑO COMERCIAL 2021.

Supuesto: IPC anual 4,5%

a) Antecedentes:

Utilidad según balance.....	\$	1.100.000
Pérdida tributaria de arrastre (reajustada).....	-\$	1.045.000
Renta Líquida Imponible antes de deducción por pago voluntario del IDPC.....	\$	55.000

b) Ajustes a la RLI por pago voluntario del IDPC:

Renta Líquida Imponible antes de deducción por pago voluntario del IDPC.....	\$	55.000
Menos: Deducción por pago voluntario IDPC (tope RLI positiva):.....	-\$	55.000
Renta Líquida Imponible definitiva.....	\$	-

c) Determinación del excedente a deducir en la determinación de la RLI para el año siguiente por IDPC pagado voluntariamente:

Base imponible sobre la cual se aplicó el IDPC, reajustada (\$266.667 x 1,045).....	\$	278.667
Menos: Cantidad a deducir en el ejercicio.....	-\$	55.000
Remanente a deducir en ejercicios siguiente.....	\$	223.667

II.- Contribuyente cambia a partir del 1° de enero de 2022, al régimen de imputación parcial de créditos.(1)

AÑO COMERCIAL 2022.

Supuesto: IPC anual 5,2%

a) Determinación del excedente a deducir por IDPC pagado voluntariamente:

Remanente a deducir del ejercicio anterior.....	\$	223.667
Reajuste anual (5,2%)	\$	11.631
Remanente a deducir del ejercicio anterior reajustado.....	\$	235.298

b) Determinación obligación tributaria de la empresa (en régimen de imputación parcial de créditos):

Renta Líquida Imponible.....	\$	150.000
Menos: Deducción por pago voluntario IDPC (tope RLI positiva):.....	-\$	150.000
Renta Líquida Imponible definitiva.....	\$	-

c) Determinación del excedente a deducir en la determinación de la RLI para el año siguiente por IDPC pagado voluntariamente:

Remanente a deducir del ejercicio por IDPC pagado voluntariamente	\$	235.298
Menos: Cantidad a deducir en el ejercicio.....	-\$	150.000
Remanente a deducir en ejercicios siguiente.....	\$	85.298

(1) La empresa cumple con todos los requisitos establecidos en el inciso 5to, del artículo 14 de la LIR, para el cambio de régimen alternativo.

ANEXO N° 2:

Cambio de régimen obligatorio, nueva letra c), del N°1, de la letra D), del artículo 14 de la LIR .

ANTECEDENTES

- I.- La Sociedad Nuevo Oriente SpA, sujeta al régimen de renta atribuida, con inicio de actividades con fecha 22 de febrero de 2017, proporciona los siguientes antecedentes para determinar las obligaciones tributarias que afectan a sus propietarios:
- II.- De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de Impuestos Internos, la renta será repartida, y en consecuencia atribuida, conforme al siguiente detalle:
- | | |
|---|-----|
| Accionista 1; PN contribuyente del IGC..... | 90% |
| Accionista 2; PN contribuyente del IGC..... | 10% |
- III.- De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los accionistas de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.12.2017:
- | | |
|---|----------------|
| Accionista 1; PN contribuyente del IGC..... | \$ 90.000.000 |
| Accionista 2; PN contribuyente del IGC..... | \$ 10.000.000 |
| | \$ 100.000.000 |
- IV.- En el registro de las Rentas Empresariales, la sociedad mantiene los siguientes registros, todos ellos al 31 de
- | | |
|--|--------------|
| Rentas atribuidas propias (RAP)..... | \$ 5.000.000 |
| Diferencia depreciación normal versus acelerada (FUF)..... | \$ 2.000.000 |
| Rentas exentas (REX)..... | \$ 2.000.000 |
| Saldo de Créditos con derecho a devolución (SAC)..... | \$ 650.000 |
- V.- Determinación de la Renta Líquida Imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la LIR.
- | | |
|--|----------------------------|
| Resultado financiero según balance..... | \$ 37.400.000 |
| <u>Agregados:</u> | |
| 20-03 Multas fiscales, reajustadas..... | \$ 96.154 1,040 \$ 100.000 |
| Provisión impuesto renta..... | \$ 12.500.000 |
| <u>Deducciones:</u> | |
| No tiene..... | \$ - |
| Renta líquida imponible determinada al 31-12-2018..... | \$ 50.000.000 |
- VI.- La empresa en el mes de abril de 2018, efectuó el pago del IDPC, según el siguiente detalle:
- | | |
|--|--------------|
| IDPC cancelado en el mes de abril de 2018 (histórico)..... | \$ 1.250.000 |
|--|--------------|
- VII.- En octubre de 2018, el accionista 2, vende el total de sus acciones a la Sociedad Quebrada Norte S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
- | | |
|---|---------------|
| Venta del 100% de las acciones a la sociedad anónima en la suma de..... | \$ 10.000.000 |
|---|---------------|
- VIII.- De acuerdo a los registros contables las distribuciones de dividendos efectuadas por los accionistas durante el 2018, fueron las siguientes:
- | | |
|-------------------------|---------------|
| 15.06 Accionista 1..... | \$ 22.000.000 |
| 01.09 Accionista 2..... | \$ 35.000.000 |
- IX.- El IPC del ejercicio es el siguiente (supuesto):
- | | |
|----------------------------------|----|
| Variación anual 2018..... | 5% |
| Marzo - diciembre 2018..... | 4% |
| Abril - diciembre 2018..... | 3% |
| Junio - diciembre 2018..... | 2% |
| Septiembre - diciembre 2018..... | 1% |

DESARROLLO

I. CONTROL DE LAS RENTAS EMPRESARIALES AL 31.12.2018.

DETALLE	CONTROL	Rentas atribuidas propias	FUF	Ingresos no renta	SAC
		RAP			a contar de 2017
					25%
				REX	0,333333
Remanente anterior al 1° de enero de 2018	\$ 9.000.000	\$ 5.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 650.000
Más: Reajuste anual 5%	\$ 450.000	\$ 250.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 32.500
Remanente al 31-12-2018.....	\$ 9.450.000	\$ 5.250.000	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	\$ 682.500
Más:					
Renta Líquida Imponible 31-12-2018	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -
Menos:					
Impuesto de primera categoría (reajustado)	-\$ 1.287.500	-\$ 1.287.500			
Reajustes intereses y multas reajustadas	-\$ 100.000	-\$ 100.000			
Saldo al 31 de diciembre de 2018	\$ 58.062.500	\$ 53.862.500	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	\$ 682.500
Menos Distribución de dividendos:					
Accionista 1 (IG 1,02 \$ 22.000.000 \$ 22.440.000 38,8302%	-\$ 22.440.000	-\$ 20.914.942	-\$ 815.435	-\$ 709.623	-\$ 265.016
Accionista 2 (IG 1,01 \$ 35.000.000 \$ 35.350.000 61,1698%	-\$ 35.350.000	-\$ 32.947.558	-\$ 1.284.565	-\$ 1.117.877	-\$ 417.484
TOTAL	\$ 57.000.000	\$ 57.790.000	100,0000%		
Saldo al 31 de diciembre de 2018	272.500	0	0	272.500	0

II. Determinación de rentas atribuidas afectas a IGC o IA correspondientes a los accionistas:

a) Renta líquida imponible del ejercicio.....	\$	50.000.000
Renta atribuible accionista 1 (IGC).....	90%	\$ 45.000.000
Renta atribuible accionista 2 (PJ).....	10%	\$ 5.000.000
Crédito por IDPC accionista 1, renta atribuida.....	\$ 45.000.000	25% \$ 11.250.000
Crédito por IDPC accionista 2, renta atribuida.....	\$ 5.000.000	25% \$ 1.250.000

III. Determinación situación tributaria de los Dividendos efectivos:

Accionista 1 (IGC)		
Dividendo afecto a IGC (Imputaciones al FUF).....	\$	815.435
Dividendo exento de IGC (Imputado al registro REX).....	\$	709.623
Dividendo No renta (Imputado a registro RAP).....	\$	20.914.942
TOTAL DIVIDENDO.....	\$	22.440.000
CRÉDITOS E INCREMENTOS POR IDPC CON DEV.....	\$	265.016
Accionista 2 (PJ)		
Dividendo afecto a IGC (Imputaciones al FUF).....	\$	1.284.565
Dividendo exento de IGC (Imputado al registro REX).....	\$	1.117.877
Dividendo No renta (Imputado a registro RAP).....	\$	32.947.558
TOTAL DIVIDENDO.....	\$	35.350.000
CRÉDITOS E INCREMENTOS POR IDPC CON DEV.....	\$	417.484

IV. SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA SOCIEDAD Y ACCIONISTA, POR CAMBIO DE RÉGIMEN:

1. Sociedad por acciones Nueva Oriente SpA:

La Sociedad por acciones por incumplimiento a los requisitos del inciso segundo y sexto del artículo 14 de la LIR, vale decir, de estar conformada exclusivamente por personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, durante el año comercial respectivo, en este caso durante al año comercial 2018, quedará sujeta al régimen establecido en la letra B), del artículo 14 de la LIR, a contar del 1° de enero de 2019 y dar aviso al Servicio de Impuestos Internos (SII) entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2019.

2. Accionista 2, (PJ):

En atención a la nueva letra c), del N°1, de la letra D), del artículo 14 de la LIR, los propietarios, comuneros, socios o accionistas que no sean personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, cualquiera sea su calidad jurídica, se afectarán con el impuesto del inciso primero del artículo 21, de la LIR, sobre:

2.1. Los dividendos afectos a IGC - IA, gravados con la tributación del inciso primero, artículo 21 de la LIR:

Dividendos afectos a IGA / IA (Imputaciones al FUF).....	\$	1.284.565	
Incremento por IDPC.....	\$	417.484	
BASE IMPONIBLE AFECTA.....	\$	1.702.048	(1)
Impuesto del Inciso primero del artículo 21, de la LIR.....	40%	\$	680.819
Crédito por IDPC.....		-\$	417.484
Impuesto a pagar.....		\$	263.336

2.2. Renta atribuida al 31 de diciembre de 2018, gravados con la tributación del inciso primero, artículo 21 de la LIR:

Renta líquida Imponible (RLI) del ejercicio.....	\$	50.000.000	(2)
Renta atribuible accionista 2 (PJ).....	10%	\$	5.000.000
BASE IMPONIBLE AFECTA.....		\$	5.000.000
Impuesto del Inciso primero del artículo 21, de la LIR.....	40%	\$	2.000.000
Crédito por IDPC.....		-\$	1.250.000
Impuesto a pagar.....		\$	750.000

(1) Estas cantidades percibidas, se considerarán para efectos de quien las recibe, como Ingreso no constitutivos de renta (INR), en su posterior retiro, remesa o distribución.

(2) Estas Rentas atribuidas, se considerarán para todos los efectos, como rentas que ya cumplieron su tributación, sin la necesidad de que sean nuevamente atribuidas.

Anexo de Ejercicios N°4: Término de Giro y Devolución de Capital

EJEMPLO N° 1: Devolución de capital, en el caso de un contribuyente sujeto al régimen de renta atribuida, que no mantiene utilidades acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES			
I.-	La Sociedad Lucas Ltda., sujeta al régimen de renta atribuida, con inicio de actividades de fecha 22 de febrero de 2017, proporciona los siguientes antecedentes para determinar las obligaciones tributarias que afectan a sus socios:		
II.-	De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de Impuestos Internos, la renta será atribuida conforme al siguiente detalle:		
	Socio 1; PN contribuyente del IGC.....		90%
	Socio 2; PN contribuyente del IGC.....		10%
III.-	De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los socios de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.12.2017:		
	Socio 1.....	\$	90.000.000
	Socio 2.....	\$	10.000.000
		\$	100.000.000
IV.-	El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:		
	Rentas atribuidas propias (RAP).....	\$	10.000.000
	Ingresos no constitutivos de renta (REX).....	\$	3.000.000
	Saldo crédito por IDPC con derecho a devolución (SAC).....	\$	600.000
V.-	De acuerdo a los registros contables los retiros soportados por la sociedad durante el ejercicio, a valor histórico, fueron los siguientes:		
	15.06 Socio 1.....	\$	2.000.000
	15.06 Socio 2.....	\$	3.000.000
VI.-	Con fecha 20.09.2018, la sociedad efectúa una devolución de capital que se distribuye en relación a la participación que en dicho capital tiene cada uno de los socios de la compañía. La devolución se formalizó mediante escritura pública de fecha 24.09.2018, repertorio 2342-2018, y fue oportunamente informada al SII.		
	Monto de la devolución de capital.....	\$	50.000.000
VII.-	Determinación de la Renta Líquida Imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la LIR.		
	Resultado financiero según balance.....	\$	12.200.000
	Agregados:		
	20-03 Multas fiscales, reajustadas.....	\$ 95.238 1,050	\$ 100.000
	30-04 Pago IDPC AT. 2018 (pago con ppm).....	\$ 2.583.732 1,045	\$ 2.700.000
	Provisión impuesto renta AT. 2019.....		\$ 5.000.000
	Deducciones:		
	No tiene.....	\$	-
	Renta líquida imponible determinada al 31.12.2018.....	\$	20.000.000
	Impuesto de primera categoría, tasa 25%.....	\$	5.000.000
VIII.-	La VIPC del ejercicio es la siguiente (supuesto):		
	Septiembre - diciembre.....		2%
	Marzo - diciembre.....		5%
	Abril - diciembre.....		4,5%
	Junio - diciembre.....		3%
	Septiembre - diciembre.....		2%
	Anual.....		6%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 31.12.2018.

Detalle	Control	RAP	REX	SAC
				Con devolución
			INR	0,333333
Remanente ejercicio anterior	\$ 13.000.000	\$ 10.000.000	\$ 3.000.000	\$ 600.000
Más: Reajuste anual 6%	\$ 780.000	\$ 600.000	\$ 180.000	\$ 36.000
Remanente al 31.12.2018	\$ 13.780.000	\$ 10.600.000	\$ 3.180.000	\$ 636.000
Renta líquida imponible	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000		
Menos:				
Pago multas fiscales	-\$ 100.000	-\$ 100.000		
Pago IDPC AT. 2018	-\$ 2.700.000	-\$ 2.700.000		
Subtotal N° 1	\$ 30.980.000	\$ 27.800.000	\$ 3.180.000	\$ 636.000
Menos:				
15-06 Retiros socio 1 \$ 2.000.000 1,030	-\$ 2.060.000	-\$ 2.060.000		
15-06 Retiros socio 2 \$ 3.000.000 1,030	-\$ 3.090.000	-\$ 3.090.000		
Subtotal N° 2	\$ 25.830.000	\$ 22.650.000	\$ 3.180.000	\$ 636.000
Menos:				
Devolución capital socio 1 \$ 50.000.000 1,020 \$ 51.000.000 90% \$ 45.900.000				
Monto imputado \$ 25.830.000 90% -\$ 23.247.000	-\$ 23.247.000	-\$ 20.385.000	-\$ 2.862.000	
Monto no imputado..... \$ 22.653.000				
Devolución capital socio 2 \$ 50.000.000 1,020 \$ 51.000.000 10% \$ 5.100.000				
Monto imputado \$ 25.830.000 10% -\$ 2.583.000	-\$ 2.583.000	-\$ 2.265.000	-\$ 318.000	
Monto no imputado..... \$ 2.517.000				
Remanente para el ejercicio siguiente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 636.000

II.- Determinación de rentas atribuidas afectas a IGC o IA correspondiente a los socios:

Renta líquida imponible del ejercicio.....	\$ 20.000.000
Renta atribuida socio 1.....	90% \$ 18.000.000
Renta atribuida socio 2.....	10% \$ 2.000.000
Crédito por IDPC socio 1.....	\$ 18.000.000 25% \$ 4.500.000
Crédito por IDPC socio 2.....	\$ 2.000.000 25% \$ 500.000

III.- Situación tributaria de los retiros efectivos del ejercicios:

Retiros socio 1; calificados como INR, reajustados.....	\$ 2.060.000
Retiros socio 2; calificados como INR, reajustados.....	\$ 3.090.000

IV.- Determinación de la situación tributaria de la devolución de capital:

Total devolución de capital del ejercicio.....	\$ 50.000.000	1,020	\$ 51.000.000
Menos:			
Devolución de capital imputada al RAP, calificada como INR.....	\$20.385.000.- + \$2.265.000.-.....		-\$ 22.650.000
Devolución de capital imputada al REX, calificada como INR.....	\$2.862.000.- + \$318.000.-.....		-\$ 3.180.000
Devolución de capital en los términos del artículo 17 N° 7, de la LIR.....			<u>\$ 25.170.000</u>

Socio 1:

Devolución no afecta impuestos personales.....	\$20.385.000.- + \$2.862.000.-.....	\$ 23.247.000
Devolución calificada como ingreso no renta (el artículo 17 N° 7).....		<u>\$ 22.653.000</u>
		<u>\$ 45.900.000</u>

Socio 2:

Devolución no afecta impuestos personales.....	\$2.265.000.- + \$318.000.-.....	\$ 2.583.000
Devolución calificada como ingreso no renta (el artículo 17 N° 7).....		<u>\$ 2.517.000</u>
		<u>\$ 5.100.000</u>

Nota: La devolución de capital se imputa a las utilidades acumuladas en el mismo orden en que se efectúa la imputación de retiros, remesas y dividendos.

EJEMPLO N° 2: Devolución de capital, en el caso de un contribuyente sujeto al régimen de imputación parcial de créditos, que mantiene utilidades acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES	
I.-	La Sociedad Mateo Ltda., sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, con inicio de actividades de fecha 22 de febrero de 2016, proporciona los siguientes antecedentes para determinar las obligaciones tributarias que afectan a sus socios:
II.-	De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de Impuestos Internos, las utilidades serán distribuidas en relación a la participación en el capital, conforme al siguiente detalle:
	Socio 1; PN contribuyente del IGC..... 90%
	Socio 2; PN contribuyente del IGC..... 10%
III.-	De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los socios de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.12.2017:
	Socio 1..... \$ 90.000.000
	Socio 2..... \$ 10.000.000
	\$ 100.000.000
IV.-	El fondo de utilidades tributables al 31.12.2016 y actualizado al 31.12.2017, presenta la siguiente información:
	Saldo total de utilidades tributables, STUT..... \$ 10.000.000
	Saldo total de créditos por IDPC, STC..... \$ 2.903.220
	Tasa efectiva de crédito, TEF..... 29,0322%
V.-	El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:
	Rentas afectas a IGC o IA (RAI)..... \$ 24.000.000
	Ingresos no constitutivos de renta (REX)..... \$ 3.000.000
	Saldo acumulado de crédito por IDPC con obligación de restituir (SAC)..... \$ 600.000
VI.-	De acuerdo a los registros contables los retiros soportados por la sociedad durante el ejercicio, a valor histórico, fueron los siguientes:
	01.06 Socio 1..... \$ 2.000.000
	30.06 Socio 2..... \$ 3.000.000
VII.-	Con fecha 20.09.2018, la sociedad efectúa una devolución de capital que se distribuye en relación a la participación que en dicho capital tiene cada uno de los socios de la compañía. La devolución se formalizó mediante escritura pública de fecha 24.09.2018, repertorio 2342-2018, y fue oportunamente informada al SII.
	Monto de la devolución de capital..... \$ 50.000.000
VIII.-	Determinación de la Renta Líquida Imponible de acuerdo a los artículos 29 al 33 de la LIR.
	Resultado financiero según balance..... \$ 12.200.000
	Agregados:
	20-03 Multas fiscales, reajustadas..... \$ 95.238 1,050 \$ 100.000
	30-04 Pago IDPC AT. 2018 (pago con ppm)..... \$ 2.583.732 1,045 \$ 2.700.000
	Provisión impuesto renta AT. 2019..... \$ 5.000.000
	Deducciones:
	No tiene \$ -
	Renta líquida imponible determinada al 31.12.2018..... \$ 20.000.000
	Impuesto de primera categoría, tasa 27%..... \$ 5.400.000
IX.-	Para efectos de determinar las rentas gravadas con el IGC o IA, se proporcionan los siguientes antecedentes:
	Capital propio tributario al 31.12.2018..... \$ 95.670.000
X.-	La VIPC del ejercicio es la siguiente (supuesto):
	Enero - junio..... 3%
	Junio - septiembre..... 1%
	Septiembre - diciembre..... 2%
	Marzo - diciembre..... 5%
	Abril - diciembre..... 4,5%
	Junio - diciembre..... 3%
	Anual..... 6%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 31.12.2018.

Detalle	Control	RAI	REX	SAC		FUT
				Generados a contar del 01.01.2017	Generados hasta el 31.12.2016	
				Con restitución		
			INR	0,369863	0,290322	
Remanente ejercicio anterior	\$ 27.000.000	\$ 24.000.000	\$ 3.000.000	\$ 600.000	\$ 2.903.220	\$ 10.000.000
Más: Reajuste enero-junio 3%	\$ 810.000	\$ 720.000	\$ 90.000	\$ 18.000	\$ 87.097	\$ 300.000
Remanente al 30.06.2018	\$ 27.810.000	\$ 24.720.000	\$ 3.090.000	\$ 618.000	\$ 2.990.317	\$ 10.300.000
Menos:						
01-06; Retiros socio 1	-\$ 2.000.000	-\$ 1.670.889		-\$ 618.000		
		-\$ 329.111			-\$ 95.548	-\$ 329.111
30-06; Retiros socio 2	-\$ 3.000.000	-\$ 3.000.000			-\$ 870.966	-\$ 3.000.000
Remanente al 30.06.2018	\$ 22.810.000	\$ 19.720.000	\$ 3.090.000	\$ -	\$ 2.023.803	\$ 6.970.889
Más: Reajuste junio-septiembre 1%	\$ 228.100	\$ 197.200	\$ 30.900	\$ -	\$ 20.238	\$ 69.709
Remanente al 30.09.2018	\$ 23.038.100	\$ 19.917.200	\$ 3.120.900	\$ -	\$ 2.044.041	\$ 7.040.598
Menos:						
Devolución capital socio 1 \$ 50.000.000 90% \$ 45.000.000						
Monto imputado \$ 23.038.100 90% -\$ 20.734.290	-\$ 20.734.290	-\$ 6.336.538	-\$ 2.808.810	\$ -	-\$ 1.839.637	-\$ 6.336.538
Monto no imputado..... \$ 24.265.710		-\$ 11.588.942				
Devolución capital socio 2 \$ 50.000.000 10% \$ 5.000.000						
Monto imputado \$ 23.038.100 10% -\$ 2.303.810	-\$ 2.303.810	-\$ 704.060	-\$ 312.090	\$ -	-\$ 204.404	-\$ 704.060
Monto no imputado..... \$ 2.696.190		-\$ 1.287.660				
Subtotal remanente anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 0
Más:						
Crédito por IDPC sobre RLI (\$20.000.000 x 27%)				\$ 5.400.000		
Rentas afectas del ejercicio	\$ 17.171.138	\$ 17.171.138				
Ajuste al crédito por GR no afectos (\$100.000 x 0,369863)				-\$ 36.986		
Remanente para el ejercicio siguiente	\$ 17.171.138	\$ 17.171.138	\$ -	\$ 5.363.014	\$ -	-\$ 0

II.- Determinación de las rentas afectas a IGC o IA al 31.12.2018:

(+) Capital propio tributario (2).....	\$ 95.670.000
(-) Saldo final registro REX.....	\$ -
(-) Capital aportado, reajustado.....(\$100.000.000 x 1,060 - \$26.961.900 x 1,020).....	-\$ 78.498.862
(=) Rentas afectas a impuestos personales.....	\$ 17.171.138

III.- Situación tributaria de los retiros efectivos del ejercicios:

Retiros socio 1, afectos a impuestos personales (reajustados).....	\$ 2.000.000	1,030	\$ 2.060.000
Crédito por IDPC con restitución.....	\$ 618.000	1,030	\$ 636.540
Crédito por IDPC sin restitución.....	\$ 95.548	1,030	\$ 98.414
Retiros socio 2, afectos a impuestos personales (reajustados).....	\$ 3.000.000	1,030	\$ 3.090.000
Crédito por IDPC sin restitución.....	\$ 870.966	1,030	\$ 897.095

IV. Determinación de la situación tributaria de la devolución de capital:

Total devolución de capital del ejercicio.....	\$ 50.000.000	1,020	\$ 51.000.000
Menos:			
Devolución de capital imputada al RAI.....(\$6.336.538 + \$11.588.942 + \$704.060 + \$1.287.660).....	-\$ 19.917.200	1,020	-\$ 20.315.544
Devolución de capital imputada al REX.....(\$2.808.810 + \$312.090).....	-\$ 3.120.900	1,020	-\$ 3.183.318
Devolución de capital en los términos del artículo 17 N° 7, de la LIR.....	\$ 26.961.900		\$ 27.501.138

Socio 1:

Devolución no afecta impuestos personales.....	\$ 2.808.810	1,020	\$ 2.864.986
Devolución afecta impuestos personales.....(\$6.336.538 + \$11.588.942).....	\$ 17.925.480	1,020	\$ 18.283.990
Devolución calificada como ingreso no renta (el artículo 17 N° 7).....(\$26.961.900 x 90%).....	\$ 24.265.710	1,020	\$ 24.751.024
	\$ 45.000.000		\$ 45.900.000

Crédito por IDPC sin restitución.....	\$ 1.839.637	1,020	\$ 1.876.430
---------------------------------------	--------------	-------	--------------

Socio 2:

Devolución no afecta impuestos personales.....	\$ 312.090	1,020	\$ 318.332
Devolución afecta impuestos personales.....(\$704.060 + \$1.287.660).....	\$ 1.991.720	1,020	\$ 2.031.554
Devolución calificada como ingreso no renta (el artículo 17 N° 7).....(\$26.961.900 x 10%).....	\$ 2.696.190	1,020	\$ 2.750.114
	\$ 5.000.000		\$ 5.100.000

Crédito por IDPC sin restitución.....	\$ 204.404	1,020	\$ 208.492
---------------------------------------	------------	-------	------------

Nota: La devolución de capital se imputa a las utilidades acumuladas en el mismo orden en que se efectúa la imputación de retiros, remesas y dividendos.

Ejemplo N° 3: Término de giro de empresa sujeta al régimen de renta atribuida, sin rentas acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES			
I.- La America Bussines SPA., sujeta al régimen de renta atribuida, con inicio de actividades con fecha 22 de febrero de 2017, informa que efectuó término de giro conforme a los siguientes antecedentes:			
II.- Fecha de término de giro: 30.06.2018			
III.- De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de Impuestos Internos, la renta será atribuida conforme al siguiente detalle:			
Accionista A; Contribuyente del IGC.....			60%
Accionista B; Contribuyente del IGC.....			40%
IV.- De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los propietarios de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 30.06.2018:			
Accionista A.....			\$ 60.000.000
Accionista B.....			\$ 40.000.000
			<u>\$ 100.000.000</u>
V.- El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:			
Rentas atribuidas propias (RAP).....			\$ 20.000.000
Rentas exentas IGC (REX).....			\$ 5.000.000
Saldo acumulado de crédito por IDPC con derecho a devolución (SAC).....			\$ 600.000
VI.- La renta líquida imponible determinada al 30.06.2018, fue la siguiente:			
Resultado financiero según balance.....			\$ 63.099.000
<u>Agregados:</u>			
20-03 Multas fiscales, reajustadas.....			\$ 48.100 1,040 \$ 50.024
30-04 Pago impuesto renta AT. 2018, reajustado.....			\$ 6.700.000 1,030 \$ 6.901.000
<u>Deducciones:</u>			
No tiene.....			<u>\$ -</u>
Renta líquida imponible determinada.....			\$ 70.050.024
Impuesto de primera categoría, tasa 25%.....			\$ 17.512.506
VII.- Para efectos de determinar las rentas o cantidades acumuladas en la empresa, se proporcionan los siguientes antecedentes:			
Capital propio tributario al 30.06.2018.....			\$ 197.449.000
VIII.- La VIPC del período de término de giro es la siguiente:			
Enero - junio 2018.....			7%
Marzo - junio 2018.....			4%
Abril - junio 2018.....			3%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 30.06.2018.

Detalle	Control	RAP	REX (2)	SAC	
				Generados a	
				contar del	
				01.01.2017	
				0,333333	
Remanente anterior	\$ 25.000.000	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000	\$ 600.000	
Más: Reajuste al 30.06.2018 7%	\$ 1.750.000	\$ 1.400.000	\$ 350.000	\$ 42.000	
Remanente reajustado	\$ 26.750.000	\$ 21.400.000	\$ 5.350.000	\$ 642.000	
Renta líquida imponible	\$ 70.050.024	\$ 70.050.024			
Menos:					
Pago Multas fiscales	-\$ 50.024	-\$ 50.024			
Pago impuesto renta AT. 2018	-\$ 6.901.000	-\$ 6.901.000			
Remanentes al término de giro.....	\$ 89.849.000	\$ 84.499.000	\$ 5.350.000	\$ 642.000	

II.- Determinación de las rentas o cantidades acumuladas al término de giro:

(+) Capital propio tributario al 30.06.2018.....	\$ 197.449.000	
(-) Saldo final registro RAP.....	-\$ 84.499.000	
(-) Saldo final registro REX	-\$ 5.350.000	(2)
(-) Capital aportado, reajustado al 30.06.2018.....	-\$ 100.000.000	
(=) Subtotal.....	\$ 7.600.000	
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC; \$7.600.000 x 0,333333 ó \$642.000 el menor.....	\$ 642.000	
(=) Rentas afectas a impuestos personales al momento del término de giro.....	\$ 8.242.000	

III.- Determinación de rentas atribuibles afectas a los impuestos personales correspondientes a los accionistas:

a) Renta líquida imponible del ejercicio.....	\$ 70.050.024	
Renta atribuible accionista A.....	60%	\$ 42.030.014
Renta atribuible accionista B.....	40%	\$ 28.020.010
Crédito por IDPC accionista A, correspondiente a la renta atribuida....	\$ 42.030.014 25%	\$ 10.507.504
Crédito por IDPC accionista B, correspondiente a la renta atribuida....	\$ 28.020.010 25%	\$ 7.005.002
b) Rentas o cantidades acumuladas al término de giro.....	\$ 8.242.000	
Renta atribuible accionista A.....	60%	\$ 4.945.200
Renta atribuible accionista B.....	40%	\$ 3.296.800
Crédito por IDPC accionista A, correspondiente a la renta atribuida....	\$ 642.000 60%	\$ 385.200 (1)
Crédito por IDPC accionista B, correspondiente a la renta atribuida....	\$ 642.000 40%	\$ 256.800

Nota 1: El crédito en el SAC al ser inferior al crédito determinado multiplicando su factor sobre la renta que se atribuye (\$7.600.000 x 0,333333 = \$2.533.331 v/s \$642.000), se asigna a cada accionista en la misma proporción que se efectúa la atribución de las rentas.

Nota 2: El N° 1, del artículo 38 bis de la LIR., no considera como atribuidas a las rentas exentas del IGC que se encuentren acumuladas en la empresa al momento del término de giro, por lo tanto, no deben ser consideradas en la progresividad de dicho impuesto, es decir, no deben ser incorporadas en la base imponible de los accionistas de la empresa que pone término a sus actividades. Por las mismas razones expuestas, dichas rentas tampoco deberán ser consideradas por los accionistas que sean contribuyentes del IA.

Ejemplo N° 4: Término de giro de empresa sujeta al régimen de renta atribuida, con rentas acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES			
I.- La Sociedad Río Tormentoso SPA., sujeta al régimen de renta atribuida, con inicio de actividades con fecha 10 de septiembre de 2010, informa que efectuó término de giro conforme a los siguientes antecedentes:			
II.- Fecha de término de giro: 30.09.2018			
III.- De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de Impuestos Internos, la renta será atribuida conforme al siguiente detalle:			
Accionista A; Contribuyente del IGC.....			70%
Accionista B; Contribuyente del IGC.....			30%
IV.- De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los accionistas de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 30.09.2018, incluye FUR:			
Accionista A.....			\$ 140.000.000
Accionista B.....			\$ 60.000.000
			<u>\$ 200.000.000</u>
V.- El fondo de utilidades tributables al 31.12.2016 y actualizados al 31.12.2017, presentan la siguiente información:			
a) Fondo de Utilidades tributables (FUT):			
Saldo total de utilidades tributables, STUT.....			\$ 33.000.000
Saldo total de créditos por IDPC, STC.....			\$ 9.139.626
b) Fondo de Utilidades Reinvertidas (FUR):			
Saldo rentas afectas con crédito, tasa 20%, reinvertidas por el accionista "B"			\$ 2.000.000
Saldo ingresos no constitutivos de renta, reinvertidas por el accionista "B"			\$ 1.200.000
Saldo crédito por IDPC.....			\$ 500.000
Saldo incremento por crédito por IDPC.....			\$ 500.000
VI.- El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:			
Rentas atribuidas propias (RAP).....			\$ 15.000.000
Rentas exentas IGC (REX).....			\$ 10.000.000
Saldo acumulado de crédito por IDPC (SAC).....			\$ 820.000
VII.- La renta líquida imponible determinada al 30.09.2018, fue la siguiente:			
Resultado financiero según balance.....			\$ 55.000.000
Agregados:			
21-03 Multas fiscales, reajustadas.....			\$ 125.400 1,050 \$ 131.670
30-04 Pago impuesto renta AT. 2018, reajustado.....			\$ 3.500.000 1,030 \$ 3.605.000
Deducciones:			
No tiene.....			\$ -
Renta líquida imponible determinada.....			\$ 58.736.670
Impuesto de primera categoría, tasa 25%.....			\$ 14.684.168
VIII.- Para efectos de determinar las rentas gravadas con los impuestos global complementario o adicional, se proporcionan los siguientes antecedentes:			
Capital propio tributario al 30.09.2018.....			\$ 329.596.000
IX.- La VIPC del período de término de giro es la siguiente:			
Enero - septiembre 2018.....			8%
Marzo - septiembre 2018.....			5%
Abril - septiembre 2018.....			3%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 30.09.2018.

Detalle	Control	RAP	REX (2)	SAC		FUT
				Generado a contar del 01.01.2017	Generado a hasta el 31.12.2016	
				0,333333	0,276958	
Remanente anterior	\$ 25.000.000	\$ 15.000.000	\$ 10.000.000	\$ 820.000	\$ 9.139.626	\$ 33.000.000
Más: Reajuste al 30.09.2018 8%	\$ 2.000.000	\$ 1.200.000	\$ 800.000	\$ 65.600	\$ 731.170	\$ 2.640.000
Remanente reajustado.....	\$ 27.000.000	\$ 16.200.000	\$ 10.800.000	\$ 885.600	\$ 9.870.796	\$ 35.640.000
Renta líquida imponible	\$ 58.736.670	\$ 58.736.670				
Menos:						
Multas fiscales	-\$ 131.670	-\$ 131.670				
Pago impuesto renta AT. 2018	-\$ 3.605.000	-\$ 3.605.000				
Remanentes al término de giro	\$ 82.000.000	\$ 71.200.000	\$ 10.800.000	\$ 885.600	\$ 9.870.796	\$ 35.640.000

II.- Determinación del FUR al 30.09.2018.

Detalle	Control	Rentas afectas impuestos personales	Ingresos no constitutivos de renta	Crédito por IDPC	Incremento por IDPC
Remanente anterior (accionista "B")	\$ 3.200.000	\$ 2.000.000	\$ 1.200.000	\$ 500.000	\$ 500.000
Más: Reajuste al 30.09.2018 8%	\$ 256.000	\$ 160.000	\$ 96.000	\$ 40.000	\$ 40.000
Remanentes al término de giro	\$ 3.456.000	\$ 2.160.000	\$ 1.296.000	\$ 540.000	\$ 540.000

III.- Determinación de las rentas o cantidades acumuladas al término de giro:

(+) Capital propio tributario determinado al 30.09.2018.....	\$ 329.596.000
(-) Saldo final registro RAP.....	-\$ 71.200.000
(-) Saldo final registro REX.....	-\$ 10.800.000 (1)
(-) Capital aportado, reajustado (incluye saldo de FUR).....	-\$ 200.000.000
(=) Subtotal.....	\$ 47.596.000
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC a contar del 01.01.2017: (\$47.596.000 x 0,333333 = \$15.865.317, con tope de \$885.600).....	\$ 885.600
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC hasta el 31.12.2016: (\$47.596.000 - \$2.656.803 [\$885.600 / 0,333333] = \$44.939.197 x 0,276958 = \$12.446.270, con tope de \$9.870.796).....	\$ 9.870.796
(=) Rentas afectas a impuestos personales al momento del término de giro.....	\$ 58.352.396

IV.- Determinación de rentas atribuibles afectas a los impuestos personales correspondientes a los propietarios:

a) Renta líquida imponible del ejercicio.....	\$ 58.736.670
Renta atribuible accionista A.....	70% \$ 41.115.669
Renta atribuible accionista B.....	30% \$ 17.621.001
Crédito por IDPC accionista A, correspondiente a la renta atribuida.....	\$ 41.115.669 25% \$ 10.278.917
Crédito por IDPC accionista B, correspondiente a la renta atribuida.....	\$ 17.621.001 25% \$ 4.405.250
b) Rentas acumuladas al término de giro.....	\$ 58.352.396
Renta atribuible accionista A.....	70% \$ 40.846.677
Renta atribuible accionista B.....	30% \$ 17.505.719
Crédito por IDPC accionista A, por rentas gravadas a contar del 01.01.2017.....	\$ 885.600 70% \$ 619.920
Crédito por IDPC accionista B, por rentas gravadas a contar del 01.01.2017.....	\$ 885.600 30% \$ 265.680
Crédito por IDPC accionista A, por rentas gravadas hasta el 31.12.2016.....	\$ 9.870.796 70% \$ 6.909.557
Crédito por IDPC accionista B, por rentas gravadas hasta el 31.12.2016.....	\$ 9.870.796 30% \$ 2.961.239

V.- Determinación de rentas que se entienden retiradas por parte de los propietarios (accionista B):

Rentas registradas en el FUR afectas a los impuestos personales.....	\$ 2.160.000 (2)
Saldo crédito por IDPC.....	\$ 540.000
Saldo incremento por crédito por IDPC.....	\$ 540.000

Nota 1: El N° 1, del artículo 38 bis de la LIR., no considera como atribuidas a las rentas exentas del IGC que se encuentren acumuladas en la empresa al momento del término de giro, por lo tanto, no deben ser consideradas en la progresividad de dicho impuesto, es decir, no deben ser incorporadas en la base imponible del accionista de la empresa que pone término a sus actividades. Por las mismas razones expuestas, dichas rentas tampoco deberán ser consideradas por los accionistas que sean contribuyentes del IA.

Nota 2: Las rentas registradas en el fondo de utilidades reinvertidas (FUR) deberán afectarse con los impuestos personales por parte del accionista B, con derecho a imputar en contra de ellos, el crédito por IDPC que les corresponda.

Ejemplo N° 5: Opción de reliquidación del IGC por la que puede optar un socio de una empresa sujeta al régimen de renta atribuida, aplicando la tasa promedio de IGC respectiva.

ANTECEDENTES	
I.- Doña Margarita Valdivia, con domicilio y residencia en Chile, aporta los siguientes antecedentes para efectos de gravar las rentas que le corresponden con motivo del término de giro de la sociedad Volcan Tronador Limitada., sujeta al régimen de renta atribuida, con inicio de actividades con fecha 01.02.2017:	
II.- Fecha de término de giro: 31.08.2020	
III.- De conformidad a los antecedentes proporcionados por la sociedad, las rentas acumuladas a la fecha del término de giro que corresponde a la contribuyente son las siguientes:	
Renta que se entiende atribuida.....	\$ 14.560.000
Crédito por IDPC, correspondiente a la renta atribuida.....	\$ 1.385.200
IV.- La contribuyente por los años que se indican fue gravada, según las respectivas declaraciones de impuestos a la renta, con las siguientes tasa del IGC (tasas marginales más altas):	
Año tributario 2016.....	30,4%
Año tributario 2017.....	13,5%
Año tributario 2018.....	30,4%
Año tributario 2019.....	35,0%
Año tributario 2020.....	13,5%
V.- La contribuyente durante el año comercial 2020 obtuvo otras rentas afectas al IGC, de conformidad al siguiente detalle:	
Retiros afectos sin crédito por IDPC.....	40.000.000
VI.- La VIPC por el período agosto a diciembre de 2020 fue la siguiente.....	2%

DESARROLLO	
I.- Determinación de la tasa promedio del IGC:	
Año tributario 2018.....	30,4%
Año tributario 2019.....	35,0%
Año tributario 2020.....	13,5%
Tasa promedio determinada.....	$78,9 : 3 = 26,3 = \underline{\underline{26\%}}$
II.- Determinación del IGC sobre rentas atribuidas al término de giro:	
Rentas que se entienden atribuidas al término de giro.....	\$ 14.560.000 1,020 <u>\$ 14.851.200</u>
Base imponible por rentas de término de giro.....	\$ 14.851.200
Impuesto global complementario determinado según tasa promedio.....	26% \$ 3.861.312
Menos: Crédito por IDPC asociado a la renta atribuida.....	\$ 1.385.200 1,020 <u>-\$ 1.412.904</u>
Impuesto neto a pagar F22 AT. 2021.....	<u>\$ 2.448.408</u>

Nota 1: Las rentas atribuidas a la fecha de término de giro tributan en forma separada de las demás rentas afectas al IGC.

Nota 2: Para determinar la tasa promedio se consideran los periodos de existencia efectiva de la empresa que pone término a su giro, con un máximo de 6 años, pero superior a uno. Es decir, en este caso, a contar del año tributario 2018.

Ejemplo N° 6: Término de giro de empresa sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, sin rentas acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES

I.- La Sociedad European investments S.A., sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, con inicio de actividades con fecha 14 de septiembre de 2017, informa que efectuó término de giro conforme a los siguientes antecedentes:

II.- Fecha de término de giro: 30.06.2018

III.- De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los accionistas de la empresa aportaron el capital y determinaron la participación en las utilidades conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 30.06.2018:

Accionista A.....	160.000	acciones	\$ 1.000	\$ 160.000.000
Accionista B.....	40.000	acciones	\$ 1.000	\$ 40.000.000
				<u>\$ 200.000.000</u>
Accionista A.....				80%
Accionista B.....				20%

IV.- El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:

Rentas afectas IGC o IA (RAI).....	\$ 8.000.000
Rentas exentas IGC (REX).....	\$ 5.000.000
Saldo crédito por IDPC CON obligación de restituir (SAC).....	\$ 3.600.000
Saldo crédito por IDPC SIN obligación de restituir (SAC).....	\$ 900.000

V.- La renta líquida imponible determinada al 30.06.2018, fue la siguiente:

Resultado financiero según balance.....				\$ 70.000.000
<u>Agregados:</u>				
20-03 Multas fiscales, reajustadas.....	\$ 96.154	1,040		\$ 100.000
30-04 Pago impuesto renta AT. 2018, reajustado.....	\$ 7.766.990	1,030		\$ 8.000.000
<u>Deducciones:</u>				
No tiene.....				\$ -
Renta líquida imponible determinada.....				\$ 78.100.000
Impuesto de primera categoría, tasa 27%.....				\$ 21.087.000

VI.- Para efectos de determinar las rentas gravadas con IGC o IA, se proporcionan los siguientes antecedentes:

Capital propio tributario al 30.06.2018.....	\$ 283.910.000
--	----------------

VII.- La VIPC del período de término de giro es la siguiente:

Enero - junio 2018.....	7%
Marzo - junio 2018.....	4%
Abril - junio 2018.....	3%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 30.06.2018.

Detalle	Control	RAI	REX	SAC	
				Generados a contar del 01.01.2017	
				Con restitución	Sin restitución
				0,369863	0,369863
Remanente anterior	\$ 13.000.000	\$ 8.000.000	\$ 5.000.000	\$ 3.600.000	\$ 900.000
Más: Reajuste al 30.06.2018 7%	\$ 910.000	\$ 560.000	\$ 350.000	\$ 252.000	\$ 63.000
Remanente reajustado	\$ 13.910.000	\$ 8.560.000	\$ 5.350.000	\$ 3.852.000	\$ 963.000
Crédito por IDPC, sobre RLI (\$78.100.000 x 27%)				\$ 21.087.000	
Reverso rentas afectas remanente	-\$ 8.560.000	-\$ 8.560.000			
Ajuste crédito por GR no afecto (\$100.000 x 0,369863)				-\$ 36.986	
Remanentes al término de giro	\$ 5.350.000	\$ -	\$ 5.350.000	\$ 24.902.014	\$ 963.000

II.- Determinación de las rentas o cantidades acumuladas al término de giro:

(+) Capital propio tributario al 30.06.2018.....	\$ 283.910.000
(-) Saldo final registro REX.....	-\$ 5.350.000
(-) Capital aportado, reajustado.....	-\$ 200.000.000
(=) Subtotal renta afectas.....	\$ 78.560.000
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC, con restitución.....	\$ 24.902.014
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC, sin restitución.....	\$ 963.000
(=) Rentas afectas a impuestos tasa 35% por término de giro.....	\$ 104.425.014

III.- Determinación del impuesto de 35% al término de giro:

Impuesto por término de giro.....	\$ 104.425.014	35%	\$ 36.548.755
Crédito por IDPC no sujeto a restitución en SAC.....			-\$ 963.000
Crédito por IDPC sujeto a restitución en SAC.....	\$ 24.902.014	65%	-\$ 16.186.309
Impuesto por término de giro neto a pagar.....			\$ 19.399.446

IV.- Determinación de rentas que se entienden distribuidas a cada accionista:

Accionista A.....	\$ 104.425.014	80%	\$ 83.540.011
Accionista B.....	\$ 104.425.014	20%	\$ 20.885.003
Crédito por IDPC que corresponde al accionista A.....	\$ 83.540.011	35%	\$ 29.239.004
Crédito por IDPC que corresponde al accionista B.....	\$ 20.885.003	35%	\$ 7.309.751

Nota 1: En el caso que los accionistas sean contribuyentes del IDPC que determinen su renta efectiva de conformidad al artículo 14, letra A o B, deberán incorporar el Impuesto pagado por término de giro por la sociedad, en la proporción que corresponda, en el registro SAC, a que se refiere la letra d), del N° 4, de la Letra A), o en el numeral i), de la letra d), del N° 2, de la letra B), ambas del artículo 14 de la LIR.

Ejemplo N° 7: Término de giro de empresa sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, con rentas acumuladas con anterioridad al 1° de enero de 2017.

ANTECEDENTES

I.- La Sociedad Ambar Price S.A., sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, con inicio de actividades con fecha 04 de octubre de 2014, informa que efectuó término de giro conforme a los siguientes antecedentes:

II.- Fecha de término de giro: 31.10.2018

III.- De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los accionistas de la empresa aportaron el capital y determinaron la participación en las utilidades conforme al siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.10.2018:

Accionista A.....	180.000	acciones	\$ 1.200	\$ 216.000.000
Accionista B.....	120.000	acciones	\$ 1.200	\$ 144.000.000
				<u>\$ 360.000.000</u>
Accionista A.....				60%
Accionista B.....				40%

IV.- El fondo de utilidades tributables al 31.12.2016 y actualizados al 31.12.2017, presenta la siguiente información:

Saldo total de utilidades tributables, STUT.....	\$ 30.000.000
Saldo total de créditos por IDPC, STC.....	\$ 8.219.660

V.- El control de rentas empresariales acumuladas al 31.12.2017, acusa los siguientes saldos:

Rentas afectas IGC o IA (RAI).....	\$ 50.000.000
Rentas exentas IGC (REX).....	\$ 11.000.000
Saldo crédito por IDPC CON obligación de restituir (SAC).....	\$ 5.500.000
Saldo crédito por IDPC SIN obligación de restituir (SAC).....	\$ 1.020.000

VI.- La renta líquida imponible determinada al 31.10.2018, fue la siguiente:

Resultado financiero según balance.....				\$ 104.000.000
<u>Agregados:</u>				
20-03 Multas fiscales, reajustadas.....	\$ 179.245	1,060		\$ 190.000
30-04 Pago impuesto renta AT. 2018, reajustado.....	\$ 8.737.864	1,030		\$ 9.000.000
<u>Deducciones:</u>				
No tiene.....				\$ -
Renta líquida imponible determinada.....				\$ 113.190.000
Impuesto de primera categoría, tasa 27%.....				\$ 30.561.300

VII.- Para efectos de determinar las rentas gravadas con los impuestos global complementario o adicional, se proporcionan los siguientes antecedentes:

Capital propio tributario al 31.10.2018.....	\$ 529.880.000
--	----------------

VIII.- La VIPC del período de término de giro es la siguiente:

Enero - octubre 2018.....	8%
Marzo - octubre 2018.....	6%
Abril - octubre 2018.....	3%

DESARROLLO

I.- Control de rentas empresariales al 31.10.2018.

Detalle	Control	RAI	REX	SAC			FUT
				Créditos generados a contar del 01.01.2017		Créditos generados hasta el 31.12.2016	
				Sin restitución	Con restitución		
				0,369863	0,369863	0,273989	
Remanente anterior	\$ 61.000.000	\$ 50.000.000	\$ 11.000.000	\$ 1.020.000	\$ 5.500.000	\$ 8.219.660	\$ 30.000.000
Más: Reajuste al 31.10.2018 8%	\$ 4.880.000	\$ 4.000.000	\$ 880.000	\$ 81.600	\$ 440.000	\$ 657.573	\$ 2.400.000
Remanente reajustado	\$ 65.880.000	\$ 54.000.000	\$ 11.880.000	\$ 1.101.600	\$ 5.940.000	\$ 8.877.233	\$ 32.400.000
Crédito por IDPC sobre RLI (\$113.190.000 x 27%)					\$ 30.561.300		
Reverso rentas afectas año anterior	-\$ 54.000.000	-\$ 54.000.000					
Ajuste crédito por GR no afecto (\$190.000 x 0,369863)				-\$ 70.274			
Remanentes al término de giro	\$ 11.880.000	\$ -	\$ 11.880.000	\$ 1.031.326	\$ 36.501.300	\$ 8.877.233	\$ 32.400.000

II.- Determinación de las rentas o cantidades acumuladas al término de giro:

(+) Capital propio tributario al 31.10.2018.....	\$ 529.880.000
(-) Saldo final registro (REX).....	-\$ 11.880.000
(-) Capital aportado, reajustado.....	-\$ 360.000.000
(=) Subtotal renta afectas.....	\$ 158.000.000
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC, con restitución.....	\$ 36.501.300
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC, sin restitución.....	\$ 1.031.326
(+) Crédito por IDPC acumulado en el registro SAC, generado hasta al 31.12.2016.....	\$56.332.896 x 0,273989 = \$15.434.594, tope \$8.877.233.-
(-) Rentas afectas a impuestos personales al momento del término de giro.....	\$ 204.409.859
Rentas afectas.....	\$ 158.000.000
Rentas con crédito generado a contar del 01.01.2017, (\$1.101.600 + \$36.501.300)/0,369863.....	-\$ 101.477.104
Rentas con crédito generado hasta el 31.12.2016.....	\$ 56.522.896

III.- Determinación del impuesto de 35% de término de giro:

Impuesto por término de giro.....	\$ 204.409.859	35%	\$ 71.543.451
Crédito por IDPC no sujeto a restitución en SAC.....			-\$ 1.031.326
Crédito por IDPC sujeto a restitución en SAC.....	\$ 36.501.300	65%	-\$ 23.725.845
Crédito por IDPC generado hasta el 31.12.2016.....			-\$ 8.877.233
Impuesto por término de giro neto a pagar.....			\$ 37.909.047

IV.- Determinación de rentas que se entienden distribuidas a cada accionista:

Accionista A.....	\$ 204.409.859	60%	\$ 122.645.915
Accionista B.....	\$ 204.409.859	40%	\$ 81.763.944
Crédito por IDPC que corresponde al accionista A.....	\$ 122.645.915	35%	\$ 42.926.070
Crédito por IDPC que corresponde al accionista B.....	\$ 81.763.944	35%	\$ 28.617.380

Nota 1: En el caso que los accionistas sean contribuyentes del IDPC que determinen su renta efectiva de conformidad al artículo 14, letra A o B, deberán incorporar el Impuesto por término de giro pagado por la sociedad, en la proporción que corresponda, en el registro SAC, a que se refiere la letra d), del N° 4, de la Letra A), o en el numeral i), de la letra d), del N° 2, de la letra B), ambas del artículo 14 de la LIR.

Ejemplo N° 8: Opción de reliquidación del IGC por la que puede optar un accionista de una empresa sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, aplicando la tasa promedio de IGC respectiva.

ANTECEDENTES	
I.- Don Pablo Gutiérrez, con domicilio y residencia en Chile, aporta los siguientes antecedentes para efectos de gravar las rentas que le corresponden con motivo del término de giro de la sociedad Aguas Negras S.A. sujeta al régimen de imputación parcial de créditos, con inicio de actividades con fecha 01.04.2017:	
II.- Fecha de término de giro: 30.11.2020	
III.- De conformidad a los antecedentes proporcionados por la sociedad las rentas acumuladas a la fecha del término de giro que corresponde al contribuyente son las siguientes, las cuales han pagado el impuesto de 35%:	
Renta que se entiende distribuidas (netas del pago del impuesto de término de giro).....	\$ 20.000.000
Crédito por IDPC, con devolución.....	\$ 3.000.000
Crédito por IDPC, sin devolución.....	\$ 7.769.200
IV.- El contribuyente por los años que se indican fue gravado, según las respectivas declaraciones de impuestos a la renta, con las siguientes tasas del IGC (tasas marginales más altas):	
Año tributario 2016.....	13,5%
Año tributario 2017.....	0,0%
Año tributario 2018.....	30,4%
Año tributario 2019.....	4,0%
Año tributario 2020.....	13,5%
V.- El contribuyente durante el año comercial 2020 obtuvo otras rentas afectas al impuesto global complementario, de conformidad al siguiente detalle:	
Retiros afectos sin crédito por IDPC.....	\$ 12.000.000
VI.- La VIPC por el período noviembre a diciembre de 2020 fue la siguiente.....	1%

DESARROLLO			
I.- Determinación de la tasa promedio del IGC:			
Año tributario 2018.....			30,4%
Año tributario 2019.....			4,0%
Año tributario 2020.....			13,5%
Tasa promedio determinada.....	47,9 : 3 = 15,97 =.....		<u>16%</u>
II.- Determinación del IGC sobre rentas distribuidas al término de giro:			
Rentas que se entienden distribuidas al término de giro.....	\$ 20.000.000	1,010	\$ 20.200.000
Incremento por crédito IDPC.....	\$ 10.769.200	1,010	<u>\$ 10.876.892</u>
Base imponible por rentas de término de giro.....			\$ 31.076.892
IGC determinado según tasa promedio.....		16%	\$ 4.972.303
Menos:			
Crédito por IDPC sin devolución.....	\$ 7.769.200	1,010	-\$ 7.846.892
Crédito por IDPC con devolución.....	\$ 3.000.000	1,010	<u>-\$ 3.030.000</u>
Remanente favor del contribuyente.....			<u><u>-\$ 5.904.589</u></u>
Remanente de crédito sin derecho a devolución F22 AT. 2021			\$ 2.874.589
Remanente con derecho a devolución F22 AT. 2021.....			\$ 3.030.000

Nota 1: Las rentas que se entienden distribuidas al momento del término de giro tributan en forma separada de las demás rentas afectas al IGC.

Nota 2: Para determinar la tasa promedio se considera los períodos de existencia efectiva de la empresa que pone término a su giro, con un máximo de 6 años, pero superior a uno. Es decir, a contar del año tributario 2018.

Nota 3: El remanente determinado, sin derecho a devolución o con derecho a devolución, podrá ser imputado a cualquier otra obligación tributaria que pueda tener el contribuyentes por el mismo año tributario.

INDICE

I.- INTRODUCCIÓN.....1

II.- INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA.....2

A) NORMAS PARA OPTAR POR UNO DE LOS RÉGIMENES GENERALES DE TRIBUTACIÓN Y PARA CAMBIAR POSTERIORMENTE DE RÉGIMEN.....2

1) Opción que deben ejercer los contribuyentes que hayan iniciado actividades hasta el 31 de diciembre de 2016.....3

2) Opción que deben ejercer los contribuyentes que inicien actividades a partir del 1° de enero de 2017.....4

3) Opción que pueden ejercer los contribuyentes acogidos a las disposiciones de la letra A, del artículo 14 ter de la LIR.....5

4) Opción que pueden ejercer los contribuyentes acogidos a las normas de renta presunta del artículo 34 de la LIR.....6

5) Régimen por defecto en caso que los contribuyentes no ejerzan la opción.....7

5.1) Régimen por defecto de acuerdo a la ley.....7

5.2) Momento en que debe considerarse la organización jurídica del contribuyente para establecer el régimen por defecto que le corresponde.....7

6) Permanencia en el régimen al que se encuentren sujetos por opción o por defecto.....8

B) RÉGIMEN DE RENTA ATRIBUIDA. ARTÍCULO 14 LETRA A) DE LA LIR.....9

1) Tributación que afecta a la empresa, establecimientos permanentes, comunidad o sociedad respectiva (en adelante, en general, “empresa”).....10

2) Renta atribuida.....16

3) Tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de la empresa, comunidad o sociedad respectiva, sobre las rentas determinadas por éstas.....21

3.1) Rentas o cantidades que se gravan con el IGC o IA.....21

3.2) Registros que deben llevar las empresas sujetas al régimen de renta atribuida para el control de dicha tributación.....22

3.3) Tributación que les afecta sobre las rentas que les sean atribuidas.....29

3.4) Tributación que les afecta sobre los retiros, remesas o distribuciones de rentas o cantidades afectas al IGC o IA.....31

4) Deber de informar a este Servicio y de certificar a los propietarios, comuneros, socios o accionistas.....46

C) RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN PARCIAL DE CRÉDITOS.....51

1) Tributación que afecta a la empresa, establecimientos permanentes, comunidad o sociedad respectiva (en adelante, en general, “empresa”).....51

2) Tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de la empresa, comunidad o sociedad respectiva, sobre las rentas determinadas por éstas.....56

3)	Deber de informar a este Servicio y de certificar a los propietarios, comuneros, socios o accionistas.....	72
D)	NORMAS DE ARMONIZACIÓN DE RÉGIMENES.....	90
D.1)	TRIBUTACIÓN QUE AFECTA A LOS PROPIETARIOS, COMUNEROS, SOCIOS O ACCIONISTAS DE EMPRESAS QUE DETERMINAN SU RENTA EFECTIVA SIN CONTABILIDAD COMPLETA O SUJETAS AL RÉGIMEN DE RENTA PRESUNTA.....	90
1)	Empresas que declaran su renta efectiva, pero no la determinan en base a contabilidad completa.....	90
a)	Tributación de las empresas frente al Impuesto de Primera Categoría (IDPC).....	90
b)	Tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de estas empresas.....	91
2)	Empresas que determinan sus rentas sujetas al régimen de renta presunta establecido en el artículo 34 de la LIR.....	92
a)	Tributación de las empresas frente al IDPC.....	92
b)	Tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de estas empresas.....	93
D.2)	NORMAS SOBRE ARMONIZACIÓN DE LOS NUEVOS RÉGIMENES DE TRIBUTACIÓN...	93
1)	Efectos del cambio de régimen de tributación.....	94
1.1)	Cambio opcional desde el régimen de la letra A) del artículo 14 de la LIR, al régimen de la letra B) del mismo artículo.....	95
1.2)	Cambio opcional desde el régimen de la letra B) del artículo 14 de la LIR, al régimen de la letra A), del mismo artículo.....	98
1.3)	Cambio obligatorio desde el régimen de la letra A) del artículo 14 de la LIR, al régimen de la letra B), del mismo artículo.....	102
1.4)	Cambio a otros regímenes de tributación de la LIR.....	103
2)	Efectos tributarios en las reorganizaciones empresariales.....	104
2.1)	Efectos de la conversión, fusión, división y transformación de empresas sujetas al régimen de renta atribuida.....	104
2.2)	Efectos de la conversión, fusión, división y transformación de empresas sujetas al régimen de imputación parcial de créditos.....	110
2.3)	Efectos de la fusión o absorción de sociedades sujetas a las disposiciones de las letras A) o B) del artículo 14 de la LIR (absorbente), con empresas o sociedades sujetas al régimen de la letra A, del artículo 14 ter de la misma ley, o al régimen de renta presunta (absorbida o fusionada).....	115
2.4)	Efectos de la conversión, fusión, división y transformación de empresas o sociedades sujetas a los regímenes de las letras A) o B), del artículo 14 de la LIR, que mantengan saldos de FUT, FUF, FUNT o FUR, o retiros en exceso no imputados.....	120
D.3)	INFORMACIÓN QUE DEBEN PROPORCIONAR A ESTE SERVICIO LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE LAS LETRAS A) O B) DEL ARTÍCULO 14 DE LA LIR, SOBRE DETERMINADAS INVERSIONES.....	124
1)	Inversiones en el extranjero.....	124
2)	Inversiones en Chile.....	125
3)	Reglas especiales y obligaciones relacionadas con trust en el exterior.....	126
4)	Sanciones.....	128

E)	TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LA DEVOLUCIÓN DE CAPITAL.....	129
1)	Devoluciones de capital efectuadas por empresas sujetas a las disposiciones de la letra A), del artículo 14 de la LIR.....	129
2)	Devoluciones de capital efectuadas por empresa sujetas a las disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR.....	131
F)	TRIBUTACIÓN SOBRE LAS RENTAS O CANTIDADES ACUMULADAS AL TÉRMINO DE GIRO DE LA EMPRESA.....	134
1)	Reglas aplicables para el término de giro que se efectúe a contar del 1° de enero de 2017.....	134
2)	Término de giro de empresas sujetas al régimen de renta atribuida.....	134
3)	Término de giro de empresas sujetas al régimen de imputación parcial de créditos...140	
4)	Valor de costo para fines tributarios que corresponde a los bienes que se adjudiquen los dueños, comuneros, socios o accionistas de las empresas que terminan su giro.150	
G)	MODIFICACIONES A OTROS CUERPOS LEGALES, CON EL OBJETO DE ADECUARLOS A LOS NUEVOS RÉGIMENES GENERALES DE TRIBUTACIÓN, EFECTUADAS POR EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N° 20.780.	
1)	Modificaciones introducidas al artículo 2°, de la Ley N° 19.149 de 1992.....	151
2)	Modificaciones introducidas al artículo 2°, de la Ley N° 18.392 de 1985.....	152
3)	Modificaciones efectuadas al artículo 23, del Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de 1977....	152
4)	Modificaciones efectuadas al artículo 2°, de la Ley N° 19.709 de 2001.....	153
5)	Modificaciones efectuadas al artículo 1°, de la Ley N° 19.420 de 1995.....	154
III.-	VIGENCIA DE ESTAS INSTRUCCIONES.....	155
	Anexo de Ejercicios 1: Régimen de Renta Atribuida.....	156
	Anexo de Ejercicios 2: Régimen de Imputación Parcial de Créditos.....	168
	Anexo de Ejercicios 3: Armonización de Regímenes.....	182
	Anexo de Ejercicios 4: Devolución de Capital y Término de Giro.....	186